بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محاكم دبي الابتدائية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محاكم دبي الابتدائية بدبي

في الدعـوى رقـم 504 لسنة2023 مدني

مدعى:

خ. ب. ع. ب. ع. ا.

مدعى عليه:

ع. ع. ع. ب.

أصدرت الحكم التالي

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق

حيث تتحصل واقعات الدعوى في ان المدعي قد أقامها بموجب صحيفة مودعة إلكترونياً بتاريخ 7/2/2023 ومعلنة قانوناً، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 17,503.4 (سبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة درهم واربعة فلس والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال في بيان دعواه إنه تعاقد مع شركة العامر للنجارة والديكور ممثله بصاحبها عامر باليوسف لعمل اعمال لإقفال بلكونة في منزلي الكائن في مبيل 3 دبي هيلز استيت فيلا 285 وقام المدعى عليه بإرسال العقد وعرض السعر عن طريق الواتساب بتاريخ 31/7/2022 والطلب مني بدفع 10500 درهم كدفعة اولى من القيمة الإجمالية البالغة 13000 درهم للبدء بالأعمال. وتم إرسال رخصة تجارية لشركة Ester Luxury من قبل المدعى عليه وذلك لإرسالها الى إدارة المجمع التي يقع فيها منزلي للحصول على الموافقات اللازمة لعمل اعمال اقفال البلكونة وعند سؤاله عن هذه الشركة وانها ليست شركة العامر افاد انه هذا شريكه في العمل وانه يستخدم هذه الرخصة للعمل والحصول على الموافقات اللازمة ل NOC . وأنه تم تحويل مبلغ 10500 درهم اماراتي لصاحب الشركة السيد عامر باليوسف جوال رقم0506980887 وبعد تأكيد استلام الحوالة البنكية حضر الى لمنزل لأخذ المقاسات على أن يتم التنفيذ خلال 15 يوم من تاريخ استلام مقدم العقد. والى اليوم لم ينفذ العمل وتهرب من اتصالاتي ولا يرد على المكالمات والرسائل مما يدل على سوء نية المدعى عليه حيث تم قبض المبلغ والامتناع عن تنفيذ العمل كما هو منصوص عليه في العقد. وتم رفع شكوى لحماية المستهلك برقم. CMP-22-266578 من اكثر من شهرين ولم يحدث اي جديد حيث انه تعذر معهم التواصل مع صاحب الشركة. وبموجب عقد الاتفاق فيما بين المدعي وشركة اعمار لإدارة المجمعات وذلك لعمل التعديلات والتحسينات حتى يتمكن المدعي عليه من مباشرة عمله وفق الاتفاق الذي بين المدعي والمدعي عليه تم دفع مبلغ للشركة الأخيرة مقداره 7003.40 درهم. وحيث أن المدعى عليه كان دائم التواصل معي ولكن بعد استلامه للمبلغ اختفى ولم يرد على جميع انواع التواصل ولم يبين سبب عدم تنفيذه للعمل او تأخيره أو ارجاع المبلغ مما يؤكد سوء نيته وممارسته احتيالاً مكتمل الأركان مادياً ومعنوياً حيث استولى على المال بعد إيهامه للمدعي بالقيام بالعمل عن طريق الحضور مع عمالته وأخذ المقاسات وإعطائه رخصة محل تجاري إخر يزعم انه شريكه، لذا أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان . وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت فيما تضمنته على صورة م ن عقد عرض الأسعار للفيلا محل التداعي، صورة من إيصال دفع المدعي مبلغ لصالح شركة اعمار، وصور ضوئية من الفواتير، وصور ضوئية من رسائل الواتساب بين المدعي والمدعى عليه، صورة من المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني توضح اجمالي المبلغ المدفوع.

وحيث تدولت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى وبالجلسات مثل فيها المدعي بشخصه، كما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب فيها الحكم برفض الدعوى

وإلزام المدعى بالمصاريف ومخاطبة بنك دبي الإسلامي لإلغاء الحجز على المبلغ المحول المقدر 10500 درهم وإلزام المدعى بان يدفع للمدعى مبلغ 4200 درهم الخاصة بالمخططات الخاصة بالفيلا. على سند أنه قام بدفع مبلغ 4200 درهم وذلك للبدء في اجراءات الاتفاق وذلك حرصا وجهدا على تنفيذ الاتفاق فيما بينهما، وقام المدعى عليه بعمل المخططات الخاص بهذا العمل دون تأخير وذلك لاستخراج الموافقات من الجهات الخاصة وهذا كله قبل ان يستلم أي مبالغ من المدعي بما يدل على حرص المدعى عليه من انجاز الاتفاق فيما بينها كما انه أتى بالموافقات جميعها قبل ان يستلم أي مبالغ من المدعى حيث جاءت الموافقات بتاريخ 27/7/2022 والميعاد المتفق عليه لإرسال المبلغ المتفق عليه هو بتاريخ 31/7/2022 فقام المدعى عليه بعمل المطلوب منه قبل ميعاده وعليه فيكون المدعى عليه وفى بالتزاماته قبل ان يتحول له المبلغ وهذا امر يُظهر انه يريد انجاز المعاملة. وقدم حافظة مستندات طويت فيما طوته على رسالة نصية من بنك دبي الإسلامي بحجز المبلغ المرسل له من المدعي، رسالة من المدعي على الواتساب بطلب إيقاف العمل، كما قدم المدعي مذكرة تعقيبيه أورد فيها أن المدعى عليه لم يقم بالرد على المكالمات او الرسائل حتى مرور خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه للعربون(استلم الدفعة الأولى بتاريخ ?? يوليو ????) وعدم تنفيذه للعمل المنصوص عليه بالعقد الذي يشير الى أن المدة المحددة لإنجاز العمل هي ?? يوما من تاريخ استلام الدفعة الأولى ، والرسالة التي ارسلتها له بإيقاف العمل واسترداد العربون كانت بتاريخ ?? اغسطس ???? أي بعد مرور سبعة عشر يوما من الحوالة وبدء العقد حيث لم يقم بتفسير التأخير او عدم التنفيذ وطالبته بإرجاع العربون وعندما لمست منه التجاهل وعدم الرد تمت مخاطبة مستهلك دبي والذين حاولوا التواصل معه وتمت افادتي من قبلهم انه تعذر الوصول له ، وتم التواصل مع بنك الامارات دبي الوطني لمحاولة استرداد المبلغ وافادوني انه لكي يتم الاسترداد يستوجب موافقة صاحب الحساب المحول له ، وقد وردني اتصال من بنك الامارات دبي الوطني بتاريخ ?? سبتمبر ???? يفيد انه لم يجدوا اي تجاوب من بنك المدعى عليه وبالتالي لا يستطيعون استرداده. . وبجلسة 9/3/2023 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إن الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 54من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر قضاءً أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. (مادة 267 من قانون المعاملات المدنية) ويجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف (مادة 246 معاملات مدنية)، كما وأن الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد (مادة 256 معاملات مدنية) ومن النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ما أورده المشرع بنص المادة 272/ 1 من قانون المعاملات المدنية من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه ، ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح ، وأن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها ، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع ، ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقيم قضاءها على أسباب سائغة.

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 17-04-2011في الطعن رقم 2010 / 200 طعن عقاري

"وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص وتقدير الجانب المقصر في تنفيذ الالتزامات الناشئة والمترتبة على العقد أو نفي التقصير عنه هو من أمور الواقع التي تستقل بسلطة استخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك طالما أنها أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله."

حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 24-11-2013في الطعن رقم 2013 / 184 طعن عقاري

ومن المقرر- أيضا- أن مفاد نص المادة (274) من قانون المعاملات المدنية- أنه إذا فسخ العقد اتفاقا أو قضاءً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن

لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات وتعهدات.
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 2010-11-08 في الطعن رقم 2010 / 139 طعن تجاري و 2010 / 152 طعن تجاري.
كما أنه من المقرر قضاءاً . أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً - وبالتالي فإن تلك الفائدة تختلف في طبيعتها وموضوعها عن التعويض المطالب به نتيجة خطأ المدعى عليه خطأ عقدياً أو تقصيرياً ترتب عليه إلحاق الضرر بالمدعى ، بما تتوافر به المسئولية الموجبة للتعويض بقدر ما لحق المدعى من ضرر، وقد استقر العرف القضائي على احتساب الفائدة التأخيرية بواقع (9%) سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القاضي أما إذا كان للقاضي سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المحكوم به نهائياً وذلكما لم يتفق على خلاف ذلك.
(حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 31/05/2018 في الطعن رقم 2018 / 185 مدني وبتاريخ 17/11/2019 في الطعن رقم 2019 / 574 تجاري)
لما كان ما تقدم وكان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 17,503.4 (سبعة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة درهم واربعة فلس والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك على سند من إخلاله بالاتفاق والالتزامات المتبادلة بينهما بشان عقار التداعي، وكان البين للمحكمة من مطالعة عقد الاتفاق وعرض الأسعار بشأن العقار سالف الذكر والمردد بين المدعي والمدعى عليه والمحرر في 31 /7 /2022 أنه أورد بيان ووصف أعمال الديكور الداخلي المطلوبة وأبان أن المبلغ الإجمالي لهذه الأعمال هو 13000 درهم وأن الدفعة الأولى مبلغ 10000 درهم، وأورد هذا العرض أن المدة المحددة لإنجاز العمل هي خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الدفعة الأولى، ولما كان البين من الأوراق أن المدعى عليه استلم الدفعة الأولى من المدعي بمبلغ مقداره 10500 عشرة ألاف وخمسمائة درهم بتاريخ 31 /7 /2022 ولم يقم بتنفيذ الأعمال حتى تاريخه ولم يقدم سبباً مبرراً لامتناعه عن تنفيذ التزاماته بهذا العقد سيما وأن المتعاقد الأخر فيه قد أوفي بالتزامه بسداده الدفعة الأولى على نحو ما أسلفنا، الأمر الذي تقدر معه المحكمة أن المدعى عليه قصر في تنفيذ التزامه العقدي ومن ثم تقضي بفسخ العلاقة التعاقدية بينهما وإعمال ما يرتبه أثر الفسخ من إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بما يستلزم الزام المدعى عليه برد مبلغ 10500 درهم إلى المدعي وكذا نسبة 9% فوائد تأخيريه على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية بحسبانه مبلغ معلوم ومحدد المقدار ولا يخضع لتقدير المحكمة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ذلك أن باقي المبالغ المطالب بها تخرج عن نطاق عقد التداعي وتنحسر مسئولية المدعي عليه بشأنها، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فإن المحكمة تلزم به المدعى عليه عملاً بالمادتين 133، 135 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10500 درهم (عشرة ألاف وخمسمائة درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف.